



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב הבילויים 44 רמת גן
ע"י יעקב כהן וטלילה רוזנבלום
הבילויים 44, רמת גן

נגד

- הנתבעים:
1. קירשטיין משה
הבילויים 44, רמת גן
 2. קירשטיין פול
באמצעות ב"כ: עו"ד מתן שמעון
מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972
אבא הלל 14א, רמת גן
טלפון: 03-6135559 פקס: 153-546334653

פסק דין

1. סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעניינה נטילת מכשיר הקלטה מסוג DVR המחובר למערך מצלמות הבית המשותף, על ידי בעל דירה ומחזיק מטעמו בבית המשותף, וכן תשלום עלות תיקון נזקים שגרמו כנטען ללוח מודעות ולמנעול דלת מקלט הבית המשותף שנשאה בהן נציגות הבית המשותף, היא העומדת במרכזו של פסק דין זה.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הבילויים 44 ברמת גן, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 438 בגוש 6180 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבע 1, משה קירשטיין, הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 32 (להלן - "הנתבע 1"). הנתבע 2, פול קירשטיין, הוא בנו של הנתבע 1 המתגורר עמו בדירה בבית המשותף (להלן - "הנתבע 2").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בגדרה, עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבעים להשיב מכשיר הקלטה מסוג DVR (Digital Video Recorder) המחובר למערך מצלמות הבית המשותף, אשר כנטען נלקח על ידם ממקומו במקלט הבית המשותף, וכן לסעד כספי המורה לנתבעים לשלם עלות התקנת המכשיר מחדש וכן עלות רכישת לוח מודעות ומנעול צילינדר דלת מקלט הבית המשותף, אשר ניזוקו על ידם.
4. כנטען בכתב התביעה, בחודש אפריל 2020 נטלו הנתבעים מכשיר הקלטה מסוג DVR המצוי במקלט הבית המשותף, ובתוך כך, השביתו מאז ועד היום מערכת המצלמות אשר הותקנה בבית המשותף כדין. חרף פניות רבות של התובעת לנתבעים להשיב המכשיר, סירבו הנתבעים לעשות כן. בנוסף, השחיתו הנתבעים לוח מודעות המוגן בזכוכית אקרילית (לוח פרספקט), וכן שברו מנעול צילינדר של דלת המקלט. לפיכך, עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבעים להשיב מכשיר ה-DVR, לרבות נשיאה בעלות השבת המכשיר לפעילות באמצעות טכנאי (500 ש"ח), וכן למתן סעד כספי המחייב הנתבעים בתשלום עלות רכישת לוח מודעות חדש (655 ש"ח), עלות תיקון מנעול צילינדר דלת המקלט (100 ש"ח) ועלות רכישת מכשיר DVR חדש (2,340 ש"ח), ככל שבנטלם המכשיר הוציאוהו הנתבעים מכלל שימוש.
5. בכתב ההגנה מטעם הנתבע 1, המחזיק 42 עמודים, עתר הנתבע למחיקת התביעה, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בה משעילתה בפקודת הנזיקין. עוד כנטען, לתובעת, נציגות הבית המשותף, אין "זכות להתערב בנזק שנגרם למוצר שבבעלות פרטית של בעלי הדירות שרכשו את המוצר במשותף מכספם". בכלל זאת, ביחס למכשיר ה-DVR, ללוחות המודעות ולמנעול דלת המקלט. סמכויות נציגות הבית המשותף "מצומצמות, מוגבלות ומוגדרות" ואינן כוללות הזכות לתבוע בעל דירה בעילת תביעה מכוח פקודת הנזיקין, לרבות בשל גרימת נזק למתקן שנרכש מכספם של כל בעלי הדירות בבית המשותף. כנטען, התביעה היא חלק ממסע רדיפה שמנהלים חברי נציגות הבית המשותף נגד הנתבעים, בעטיים הוגשו תביעות הדדיות במשטרת ישראל וננקטו הליכים משפטיים בבית משפט השלום בתל אביב יפו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לגופם של דברים, טען הנתבע 1 כי מערכת ההקלטה והמצלמות בבית המשותף הותקנו בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף "ללא שום התנגדות". הנתבע 1 אישר בכתב ההגנה כי נטל לידיו מכשיר ה-DVR, לדידו, לבקשת משטרת ישראל, אשר הורתה לו לשמור המכשיר בידיו, על רקע תלונה שהגיש למשטרה בגין פגיעה ברכושו הפרטי; כלשונו: "ה-DVR הוא חלק מראיה שהמשטרה דורשת לבדוק ותהווה ראיה להגשת תביעה בגין לשון הרע שהאשים את הנתבעים במעשים פליליים". אשר ללוח המודעות, אישר הנתבע בכתב ההגנה כי הדביק דף לבן באמצעות דבק מגע להסתיר מודעה שנתלתה בלוח המודעות על ידי התובעת, המהווה לדידו לשון הרע. כלשונו "גם בסרטון רואים שאני תולה דף ומסתיר את דף לשון הרע". בהתייחס למנעול הצילינדר של דלת מקלט הבית המשותף, הכחיש הנתבע 1 כי גרם נזק כלשהו למנעול. המנעול הוחלף בחדש בשל רצון התובעת להבטיח היות המקלט נעול ושלא יהיה בידי הנתבעים המפתח למקלט. כנטען, בעניין זה הגיש הנתבע 1 תלונה למשטרת ישראל.

6. בכתב ההגנה מטעם הנתבע 2 טען הנתבע כי דין התביעה נגדו להימחק על הסף, משלא נטען כי הוא שנטל מכשיר ה-DVR ממקלט הבית המשותף, הדביק הניירת על לוח המודעות ושבר מנעול צילינדר דלת המקלט. הנתבע 2 לא היה מעורב באף אחת מפעולות אלה, המוכחות כשלעצמן. המדובר בתביעה נקמנית וחסרת בסיס, אשר הוגשה נגד הנתבע 2 ממניעים זרים ובחוסר תום לב.

7. בהחלטה מיום 7.2.2021 הורתי לתובעת לנמק סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן, לנוכח מהות הסכסוך.

8. בתגובה, טענה התובעת כי למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה, משיש לראות בנטילת מכשיר ה-DVR ובפגיעה בלוח המודעות ובמנעול דלת מקלט הבית המשותף הסגת גבול לרכוש המשותף, עילת תביעה המסורה לסמכות המפקח, בעטיים זכאית התובעת, נציגות הבית המשותף, להיפרע אף פיצויים מהנתבעים.

9. ביום 8.4.2021 התקיים לפניי דיון בתביעה. בפתחו, לאחר שעיינתי בכתבי טענות הצדדים, הצעתי לצדדים מתווה לסיום המחלוקת בפשרה, לפיו הנתבע 2 יימחק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מכתב התביעה. הנתבע 1 ישיב מכשיר ה-DVR למקומו במקלט הבית המשותף תוך חיבורו מחדש והבטחת פעילותו התקינה המלאה. התובעת תכנס אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף לקבל החלטה סדורה, הבוחנת מלוא ההיבטים הדרושים בעניין המצלמות המותקנות בבית המשותף (ברוח האמור בפסק דין שניתן על ידי בתביעה שמספרה 6/557/2018 נציגות הבית המשותף ברחוב החלוצים 21 בני ברק נ' גבאי, פסקאות 62-65, פורסם ב"נבו" (31.1.2021)). אשר לסעד הכספי שנותר לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו ללוחות המודעות ולמנעול דלת מקלט הבית המשותף, בסך כולל של 755 ש"ח, יסמיכוני הצדדים לפסוק בעניין זה על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

10. התובעת הסכימה למתווה הפשרה. הנתבע 1 הסכים אך לחלק מרכיביו. בנסיבות אלה ובשים לב לגדרי טענות הצדדים בכתבי טענותיהם, השלימו הצדדים טענותיהם בעל פה במעמד הדיון והורתי כי לאחריהם יינתן פסק הדין בתביעה.

11. אפנה, אפוא, להכרעה במחלוקות מושא התביעה שלפניי.

דיון והכרעה

12. תחילה, אדרש לטענותיו המקדמיות של הנתבע 1 הן בשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן, הן בשאלת הרשאת התובעת, נציגות הבית המשותף, להגיש התביעה דנן.

סמכות המפקח על רישום מקרקעין

13. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים סבורני כי התביעה דנן מסורה לסמכות המפקח על רישום מקרקעין. אביא טעמי למסקנה זו.

14. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), תחת סימן ד' שכותרתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" לפרק ו' שכותרתו "בתים משותפים", המורנו
לאמור:

א. סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

ב. סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

ג. האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

ד. "... (ההדגשות אינן במקור).

15. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

16. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית משותף לפי התקנון החל על הבית המשותף. בהקשר זה, מורנו הוראת סעיף 61 לחוק המקרקעין כי "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף", הן תקנון מוסכם שנרשם בהתאם להוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין, הן התקנון המצוי שבתוספת לחוק. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. לצד זאת, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

17. הסגת גבול מוגדרת בסימן ג' תחת פרק "העוולות" בפקודת הנזיקין, כדלקמן:

"29. הסגת גבול במקרקעין

הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.

30. חובת הראיה

בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעין - על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין.

31. הסגת גבול במיטלטלין

הסגת גבול במיטלטלין היא לקיחת טובין שלא כדין מהחזקתו של אדם אחר, או הפרעה אלימה בהם בהיותם בהחזקתו של אדם אחר; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במיטלטלין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.

32. חובת הראיה

בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במיטלטלין - על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין."

18. על רקע דברים אלה, אבחן סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן ביחס לסעדים שהתבקשו בכתב התביעה.

19. בהתייחס לסעד למתן צו עשה המורה לנתבעים להשיב מכשיר ה-DVR, בידי לקבל טענת התובעת כי נטילת המכשיר ממקלט הבית המשותף מהווה "הסגת גבול מצד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעל דירה לגבי הרכוש המשותף" כקבוע בהוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין.
אבאר:

20. הוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, מורנו כי רכוש משותף הוא "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת". הגדרת הרכוש המשותף היא הגדרה שיורית, משמורנו כי עם הרכוש המשותף נמנים כל חלקי הבית המשותף שאינם רשומים דירה. עוד בהתאם להגדרה, רשימת הפריטים הנמנים עם הרכוש המשותף היא רשימה פתוחה, אשר ניתן להוסיף עליה ולגרוע ממנה. בהתאם להגדרה זו, נמנים עם הרכוש המשותף בבית כל חלקי הבית המשותף, הכוללים הבנוי (לרבות גגות, קירות חיצוניים, מסד, חדר מדרגות ומקלט), המחובר לו חיבור של קבע (לרבות מעלית), ומתקנים המיועדים לשמש את מרבית בעלי הדירות (לרבות מתקני הסקה ומים).

21. מתקן מוגדר הן "מתחם שבו מותקנת מערכת מכשירים למילוי תפקיד מסוים" הן "מכשיר המוצב במקום מסוים ומיועד למלא תפקיד" (האקדמיה ללשון העברית - Hebrew-academy.org.il).

22. בהינתן ההגדרות דלעיל ואף על פי הגיונם של דברים, סבורני כי מערך מצלמות המותקנות ברחבי הבית משותף - הכולל מכשיר DVR (Digital Video Recorder) המהווה את מערכת ההפעלה של המצלמות ותיעוד הנקלט בעדשתן - מהווה רכוש משותף. זאת, בהיותו חלק ממתקני הבית המשותף שתכליתו, בין היתר, לספק הגנה, שמירה ובטחון הן לקניין (הבית המשותף) הן לדירים בבית המשותף ולבאים בשעריו. לפיכך, יש לראות מערך מצלמות הבית המשותף, על כל רכיביו, רכוש משותף.

23. יפים בהקשר זה ובבחינת מקל וחומר, דבריו של המלומד פרופ' י' ויסמן בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997) (להלן - ויסמן), אשר נדרש לסיווג מיטלטלין, כדוגמת "ציוד גינה, ציוד משרדי וכלי ניקוי" שנרכשו מקופת הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף. בשאלה האם יש לראות בציוד זה רכוש משותף, בשים לב כי 'בית' מוגדר בחוק 'מבנה של קבע ובכלל זה הקרקע שעליה נבנה', או שמא נכסים בבעלות משותפת של בעלי הדירות שאינם חלק מן הבית ואשר חלים עליהם דיני הבעלות המשותפת, ביכר המלומד ויסמן החלופה הראשונה. כלשונו, "החלת דיני הבעלות המשותפת עליהם תביא לכך שניתן יהיה לתבוע את פירוק השיתוף בנכסים אלה (כגון בחסכוניות שנצטברו), למשל בעת שאחד מבעלי הדירות יבקש למכור את דירתו. וכן, כאשר בעל דירה ימכור את דירתו לא יעביר בהכרח גם את חלקו בנכסים האמורים. הדבר יהיה תלוי בהסכם שבין המוכר ובין הקונה. מצב זה אינו רצוי, וראוי היה שנראה נכסים הקשורים קשר אמיץ אל הבית המשותף כחלק מן הרכוש המשותף שבבית המשותף, אף אם אינם כלולים בהגדרת 'בית' (שם, עמודים 396-395).

24. כך בענייננו, יש לראות מכשיר ה-DVR רכוש משותף בהיותו מתקן הנמנה עם חלקי הבית המשותף. למצער, נכס הקשור קשר אמיץ לבית המשותף, בהיותו חלק ממערך המצלמות שהותקנו בבית כדין, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף.

25. בהתאם להוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, מסורה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בתביעה שעילתה הסגת גבול של בעל דירה בבית משותף ומחזיק מטעמו לרכוש המשותף. בכלל זאת, הסמכות לדון בסעד למתן צו עשה המורה לנתבעים להשיב מכשיר ה-DVR שנטלו ממקלט הבית המשותף ('הסגת גבול במיטלטלין').

26. בהתייחס לסעד הכספי המורה לנתבעים לשלם עלות רכישת לוח מודעות חדש ומנעול צילינדר דלת מקלט הבית המשותף, סבורני כי אף זה מצוי בגדרי סמכות המפקח על רישום מקרקעין. זאת, משנטען כי התובעת נדרשה להוצאה זו בשל "הפרעה אלימה" בלוח המודעות ובמנעול דלת מקלט הבית המשותף שגרמו הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. ברוח הדברים דלעיל, סבורני כי יש לראות לוח המודעות בגדר רכוש משותף בהיותו מתקן המוצב ברחבי הבית המשותף (על פי רוב במבואת הבית המשותף) שמטרתו לאפשר למוסדות הבית המשותף ובפרט לנציגות הבית המשותף להביא לידיעת בעלי הדירות מידע רלוונטי הקשור בפעילות הבית המשותף, לרבות מידע כמתחייב על פי דין (כדוגמת מועד כינוס אסיפה כללית וסדר יומה, החלטות האסיפה הכללית באשר לדרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, וכיוצ"ב).
28. אשר לדלת מקלט הבית המשותף, דומה כי אין חולק כי זו, על כל חלקיה לרבות מנעול הדלת, מהווה רכוש משותף.
29. "הפרעה אלימה" של בעל דירה ברכוש המשותף חוסה תחת הסגת גבול במיטלטלין, אשר כאמור למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בה.
30. אשר לתנאי בדבר זהות הצדדים, אין חולק כי זה מתקיים בענייננו, משהצדדים לתביעה דנן הם נציגות הבית המשותף, בעלים של דירה והמחזיק בדירה מטעמו (ראו סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין).
31. המורם מן האמור, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה דנן.

גדרי הרשאה של נציגות הבית המשותף

32. הנני לדחות טענת הנתבע 1, לפיה נציגות הבית המשותף נעדרת הרשאה להגיש התביעה דנן. אביא טעמי למסקנה זו:
33. ניהול בית המשותף הופקד בהתאם להוראות חוק המקרקעין בידי שני מוסדות - האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, ונציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. כך בהתאם להוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, המורנו כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. סמכויות נציגות הבית המשותף ותפקידיה מוסדרים בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, לאמור:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות".

מכוחה של הוראה זו, נקבע בהלכה הפסוקה כי נציגות בית משותף היא אישיות משפטית נפרדת, אשר כשרותה המשפטית מוגבלת להוראות חוק המקרקעין. מעמדה המשפטי של הנציגות הוא של שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף, בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. פעולת הנציגות, בגדרי הרשאתה בחוק, מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות (ראו גם: ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); ויסמן, עמודים 466-469).

35. תביעה שעילתה הסגת גבול לרכוש משותף בבית המשותף באה בגדרי ההרשאה של נציגות הבית המשותף, בהיותה קשורה במישרין בסמכויותיה, אמור החובה הרובצת לפתחה, לדאוג "להחזקתו התקינה" של הרכוש המשותף. בכלל זאת, הסמכות להגיש תביעה כנגד בעל דירה ומחזיק מטעמו בדירה בגין פגיעה ברכוש המשותף או נטילתו שלא כדין (הסגת גבול), כנטען בענייננו.

36. למותר לציין, כי משנתונה בידי נציגות בית המשותף הסמכות להגיש תביעה נגד בעל דירה בבית המשותף והמחזיק מטעמו בשל הסגת גבול לרכוש המשותף, לרבות למפקח על רישום מקרקעין, בידה הזכות לעתור לכל הסעדים הנובעים מעילת תביעה זו.

37. משדחיתי טענות הסף של הנתבע 1, אפנה להכריע בתביעה דנן לגופו של עניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מחיקת הנתבע 2

38. תחילה, משהתבהר בדיון שהתקיים לפניי כי העובדות הנטענות בכתב התביעה מיוחסות לנתבע 1, כפי הודאתו ביחס למרביתן, הנני להורות, בהסכמת התובעת מחיקת התביעה, נגד הנתבע 2.

מכשיר ה-DVR

39. אין חולק כי מכשיר ה-DVR הותקן במקלט הבית המשותף בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, "ללא שום התנגדות", וכי מכשיר זה מהווה חלק ממערך מצלמות הבית המשותף (עמוד 20 לכתב ההגנה מטעם הנתבע 1).

40. עוד אין חולק, כי הנתבע 1 נטל לידי מכשיר ה-DVR באופן חד צדדי. לדידו, הוא עשה כן לבקשת משטרת ישראל, אשר הורתה לו לשמור המכשיר בידיו על רקע תלונה שהגיש למשטרה בגין פגיעה ברכושו הפרטי (עמוד 22 לכתב ההגנה מטעם הנתבע 1, עמוד 3 שורות 1-10 לפרוטוקול הדיון מיום 8.4.2021).

41. חרף טענות הנתבע 1 בדיון שהתקיים לפניי, לא עלה בידו להניח כל אסמכתה התומכת בטענתו זו. עיוני בצ'אט (שיחות) באפליקציית ה-whatsApp במכשיר הטלפון הנייד שברשות הנתבע 1, לבקשתו, העלה כי תכתובות הנתבע 1 לא זכו לכל מענה ותגובה מצד השיטור הקהילתי. ממילא לא נמצא כל תימוכין לטענת הנתבע 1 בדבר הנחיה של משטרת ישראל כי הנתבע 1 ינתק מכשיר ה-DVR ממקומו בבית המשותף, ינטרל בתוך כך כל פעילות מצלמות הבית המשותף, ויחזיק המכשיר ברשותו בלבד.

42. בנסיבות אלה, יש לראות נטילת מכשיר ה-DVR ממקלט הבית המשותף על ידי הנתבע 1 - באופן חד צדדי, מבלי שניתנה בידו הרשאה של מוסדות הבית המשותף לעשות כן ותוך השבתת פעילות מערך מצלמות הבית המשותף - לקיחת טובין שלא כדין, ומשכך הסגת גבול במיטלטלין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. לפיכך, הנני להיעתר לתביעה וליתן צו עשה המורה לנתבע 1 להשיב לאלתר מכשיר ה-DVR למקומו במקלט הבית המשותף, וכן לשאת בעלות שכר טכנאי עבור חיבור והתקנה מחדש של המכשיר בסך של 500 ש"ח (כנתמך באסמכתה שצירפה התובעת לכתב התביעה). עוד הנני להורות, כי ככל שמכשיר ה-DVR המצוי בחזקת הנתבע 1 מזה כשנה, יצא מכלל פעולה - כפי אישור בכתב של טכנאי שיוזמן להתקנתו מחדש - יישא הנתבע בעלות רכישת מכשיר DVR חדש בסך של 2,340 ש"ח (כנתמך באסמכתה שצירפה התובעת לכתב התביעה) ובעלות התקנתו בסך של 500 ש"ח.

לוח המודעות

44. אין חולק כי הנתבע 1 הדביק על לוח מודעות, המוגן בזכויות אקדמיות (לוח פרספקט) בבית המשותף, דף לבן באמצעות דבק מגע (עמוד 3 שורות 28-31 לפרוטוקול הדיון מיום 8.4.2021). זאת, משמחה על פרסום בלוח המודעות.

45. מושכלות יסוד הן כי בעל דירה אינו רשאי לפגוע ולהזיק, בשום צורה ודרך, לרכוש המשותף בבית המשותף, וודאי לא במכוון. בכלל זאת, ללוח מודעות הבית המשותף, כל אימת שתוכן המובא בגדרו אינו נושא חן בעיני בעל הדירה. דרך פעולה זו של בעל דירה בבית משותף, שעניינה הפעלת כוח פיסי (אלימות), יש להוקיע מכל וכל. על בעל דירה, ככל אדם אחר בישראל הטוען לזכות המוכרת בדין, לפנות בעניין למוסדות הבית המשותף, וככל שלא נענה על ידם רשאי הוא להגיש תובענה מתאימה לטריבונל שיפוטי זה או לבית משפט מוסמך, בהתאם להוראות הדין.

46. כך על דרך הכלל, כך בענייננו. יש לראות בפעולת הדבקת דבק המגע על לוח המודעות בבית המשותף על ידי הנתבע 1 בגדר "הפרעה אלימה" בלוח המודעות, כאמור בהוראת סעיף 31 לפקודת הנזיקין.

47. בידי לקבל טענת התובעת כי לנוכח החומר ממנו עשוי לוח המודעות, לא ניתן היה להסיר דבק המגע באמצעות חומר ממיס דבק וכי בשל כך נאלצה התובעת לרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לוח מודעות חדש. עלות רכישת לוח המודעות עמדה על סך של 655 ש"ח, כנתמך באסמכתה שצירפה התובעת לכתב התביעה (חשבונית מס וקבלה מיום 16.2.2020 בגין רכישת "לוח מודעות 60/80").

48. לפיכך, הנני להיעתר לתביעה ולחייב הנתבע 1 לשלם לתובעת סך של 655 ש"ח, בגין עלות רכישת לוח מודעות חדש לבית המשותף תחת זה שניזוק על ידי הנתבע 1.

מנעול מקלט הבית המשותף

49. כנטען בכתב התביעה, התובעת החליפה מנעול דלת מקלט הבית המשותף כדי להבטיח שחפצים המאוחסנים במקלט הבית המשותף, לרבות מכשיר ה-DVR, לא יילקחו. בתוך כך, תלתה שלט בחזית דלת המקלט בדבר הימצא המפתח החדש בחזקת התובעת. כנטען, הנתבעים שברו מנעול הדלת, ולכן נאלצה התובעת לרכוש מנעול צילינדר חדש שעלותו הסתכמה בסך של 100 ש"ח.

50. הנתבעים הכחישו מכל וכל המיוחס להם בקשר למנעול דלת מקלט הבית המשותף. לדידם, דלת המקלט היתה פתוחה עת נטל ממנו הנתבע 1 מכשיר ה-DVR. המנעול הוחלף אך לאחר מכן על ידי התובעת למנוע כניסת הנתבעים למקלט.

51. בנסיבות העניין, לאחר ששמעתי טענות הצדדים בדיון שהתקיים לפניי ובהעדר ראיה כלשהי הקושרת הנתבעים להיגרם הנזק למנעול דלת מקלט הבית המשותף, הנני לדחות התביעה ברכיב זה.

52. אוסיף, כי נציגות הבית המשותף רשאית לנעול מקלט הבית המשותף ולהחזיק ברשותה בלבד מפתח דלת המקלט (ככל שלא התקבלה החלטה אחרת כדין בעניין זה על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף). ברי, כי בעתות חירום, כבימינו, תיוותר דלת המקלט פתוחה, לשמש מחסה לבעלי הדירות, למחזיקים בדירות מטעמם ואף לעוברי אורח ככל שמצויים בסמיכות למקלט עם הישמע התרעה (אזעקה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

53. דין התביעה להתקבל.
54. הנני ליתן צו עשה המורה לנתבע 1 להשיב לאלתר מכשיר ה-DVR למקומו במקלט הבית המשותף, וכן לשלם לתובעת סך של 500 ש"ח בגין עלות שכר טכנאי עבור חיבור והתקנה מחדש של המכשיר. התשלום יבוצע בתוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין.
55. עוד הנני להורות, כי ככל שמכשיר ה-DVR המצוי בחזקת הנתבע 1 מזה כשנה, יצא מכלל פעולה - כפי אישור בכתב של טכנאי שיוזמן על ידי התובעת להתקנתו מחדש - ישלם הנתבע 1 לתובעת סך של 2,340 ש"ח, בגין עלות רכישת מכשיר DVR חדש, וכן ישלם עלות התקנתו בסך של 500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 14 ימים ממועד מתן אישור הטכנאי בכתב.
56. הנני לחייב הנתבע 1 לשלם לתובעת סך של 655 ש"ח, בגין עלות רכישת לוח מודעות חדש לבית המשותף, תחת זה שניזוק על ידו. התשלום יבוצע בתוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין.
57. הנני לדחות הסעד הכספי לחיוב הנתבע בתשלום עלות החלפת מנעול דלת מקלט הבית המשותף.
58. אשר להוצאות המשפט, לאחר שנתתי דעתי לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה ובתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, משהתביעה התקבלה על מרבית סעדיה, הנני לחייב הנתבע 1 לשלם לתובעת הוצאות המשפט בסך של 1,500 ש"ח, הכוללות אגרת התביעה. התשלום יבוצע בתוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין.
59. תשלום שלא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
60. משהורתי מחיקת הנתבע 2, בהסכמת התובעת, איני עושה צו להוצאות בעניינו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/976/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ב' סיון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו